

(୨. ୧୧)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๒๖/๒๕๕๕
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๒๗๗/๒๕๕๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนทรัพย์ ที่ ๑
นายเกรียงศักดิ์ ระวังค์ ที่ ๒
เทศบาลเมืองนาสาร

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี
บุบ

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๑/๒๕๕๑ หมายเลขแดง
ที่ ๘๐/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครศรีธรรมราช)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเป็นอาคารตึก ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๔๑ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ทั้ง ๓ ชั้น ๑,๔๕๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ๐๑๕/๒๕๔๗ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเดิมของผู้ถูกฟ้องคดี ตั้งอยู่ถนนเทศบาล ๒ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคาค่าจ้าง ๘,๘๘๘,๐๐๐ บาท (ที่ถูกคือ ๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท) และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระแสง เลขที่ ๓๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท มามอบให้ไว้แก่

/ผู้ถูกฟ้องคดี...



ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยกำหนดแบ่งจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น ๔ งวด ซึ่งตามสัญญาข้อ ๕ ข ประกอบกับข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๘๘๐ บาท โดยค่าปรับดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาก็ได้ ต่อมาในการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานจ้างงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สามแล้วเสร็จและผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทั้ง ๓ งวด ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญา แต่เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายครั้งในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง การจัดหาวัสดุก่อสร้าง และไม่สามารถทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งจากเหตุอุทกภัยดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาขยายอายุสัญญาสำหรับงานก่อสร้างที่ได้มีการลงนามในสัญญาและยังมีผลผูกพันอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่มี การตรวจรับงานในงวดสุดท้าย ในช่วงที่เกิดอุทกภัย โดยให้ขยายอายุสัญญาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน เฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอขยายอายุสัญญาออกไปเป็นเวลา ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบภายในเวลาอันสมควร ต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ แจ้งทุกส่วนราชการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (๑) มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (๒) เป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะ

ในเขต...



ในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าวมุ่งหมายเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุอุทกภัยเท่านั้น โดยช่วงระยะเวลาที่ให้ความช่วยเหลือ คือ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๐ โดยให้พิจารณาตามช่วงเวลาของประกาศในแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ (๓) ในช่วงที่เกิดอุทกภัย สัญญาจ้างก่อสร้างได้มีการลงนามในสัญญาไว้แล้วและยังมีผลผูกพัน โดยสัญญาจ้างยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ได้มีการตรวจรับงานในงวดสุดท้ายก่อนช่วงการเกิดอุทกภัย (๔) ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด (รวมถึงพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมด้วย) (๕) ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน โดยมีต้องใช้ดุลพินิจเนื่องจากการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ปกติตามระเบียบของหน่วยงาน (๖) ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ และ (๗) กรณีที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไปมีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งดหรือลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี ซึ่งส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้สรุปเป็นแนวทางปฏิบัติว่า ช่วงเวลาที่ครอบคลุมประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษนั้นคือ ช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ โดยจังหวัดที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นอกเหนือจาก ๔๘ จังหวัด สามารถขอขยายระยะเวลาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ในเขตจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติสามารถขอต่ออายุสัญญาได้ทั้งจังหวัด มิใช่เฉพาะจุดที่มีน้ำท่วมเท่านั้น ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ขอให้สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายอายุสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายอายุสัญญาต่อไปอีกในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีหาวิธีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ติดตามทวงถามการขอขยายอายุสัญญาไปยังผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่พิจารณาขยายอายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๐๑๒๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ บอกเลิกสัญญา พร้อมทั้ง

รับหลักประกัน...



รับหลักประกันตามสัญญา ข้อ ๕ ข และข้อ ๑๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และมีหนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๖/๐๑๘๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอย้ายอายุสัญญานี้ให้อยู่ระหว่างขอหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ ร้องขอความเป็นธรรมไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาสำหรับการดำเนินการก่อสร้างในงวดที่สี่ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างต่อมาโดยมิได้บอกเลิกสัญญา หลังจากที่พ้นกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างจนกระทั่งงานก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และได้ใช้เป็นสถานที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีมาแล้วในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง คงเหลืองานที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อย งานก่อสร้างทั้งหมดก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างทั้งหมดไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างงวดที่สี่ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเสร็จแล้วมีทั้งสิ้น ๑๓ รายการ ซึ่งมีทั้งงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีประมาณการราคาก่อสร้างไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงและรายการที่มีในรูปแบบแต่ไม่มีในประมาณค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้นจำนวน ๓,๗๖๖,๙๕๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อส่งมอบงานจ้างและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่จะใช้ในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป พร้อมทั้งขอเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่สี่จำนวน ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่สี่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาและใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่สุจริต เพราะผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อมาโดยความยินยอมของผู้ถูกฟ้องคดีจนงานก่อสร้างใกล้จะเสร็จตามสัญญาแล้ว ทั้งยังได้รับหลักประกันสัญญาไปแล้วด้วย จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประโยชน์ทั้งงานก่อสร้างในงวดที่สี่คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๓,๗๖๖,๙๕๕ บาท และหลักประกันสัญญาเป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท อันเป็นการใช้สิทธิในฐานะที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องเบิกจ่ายค่าจ้างในงวดที่สี่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจนค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ แต่ได้ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานต่อมาจนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ จึงได้บอกเลิกสัญญาในขณะที่

/งานก่อสร้าง...



งานก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ตกลงยินยอมเสียค่าปรับในส่วนที่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใด ค่าปรับที่หากจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ จึงสูงเกินส่วน หากผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามนัยข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็คงจะไม่ต้องดำเนินการก่อสร้างต่อมาและคงไม่เกิดความเสียหาย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อันมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่ฝ่ายเดียว อีกทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้ขยายอายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับได้เพียงไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างคือปรับได้ไม่เกิน ๘๘๘,๘๐๐ บาท (ที่ถูกต้อง ๘๘๘,๐๐๐ บาท) และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญาชำระเป็นค่าปรับไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาจปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้อีกเพียงไม่เกิน ๔๔๔,๘๐๐ บาท (ที่ถูกต้อง ๔๔๔,๐๐๐ บาท) เท่านั้น และผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักค่าจ้างที่ค้างจ่ายในงวดที่สี่ได้โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่บอกเลิกสัญญาเป็นเงิน ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท หักค่าปรับตามสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีอีกไม่เกินจำนวน ๔๔๔,๘๐๐ บาท (ที่ถูกต้อง ๔๔๔,๐๐๐ บาท) คงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่สี่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๗,๒๐๐ บาท และเงินค่าจ้างดังกล่าวเป็นหนี้เงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้รับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาไม่ชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ปรากฏตามใบเสร็จของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (บ้านนาเดิม) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๓,๑๐๗,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัด (วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑) จนถึงวันฟ้อง (วันที่ ๑๘

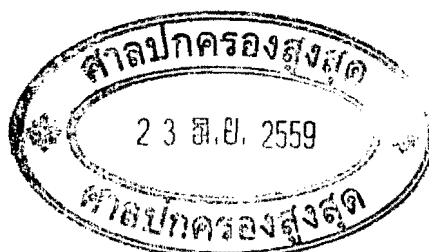
/กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑...



กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) เป็นเงินจำนวน ๒๑,๙๙๘ บาท รวมเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายและดอกเบี้ยที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๑๒๙,๑๙๘ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๓,๑๐๗,๒๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑

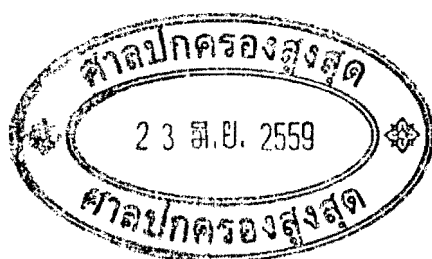
ผู้ถูกฟ้องคดีให้การและฟ้องแย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ และบันทึกตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลจำนวน ๑ หลัง ตกลงค่าจ้างเป็นเงิน ๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ และได้แบ่งกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น ๔ งวด ภายหลังการทำสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการทำงานจ้างในงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สามล่าช้าตลอดมาทุกงวด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกจ่ายค่าจ้างทั้งสามงวดให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญา และการดำเนินการในงวดที่สามผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงานล่าช้าเป็นเวลา ๑๕ วัน จึงถูกปรับเป็นเงินวันละ ๘,๘๘๐ บาท รวมเป็นค่าปรับ ๑๓๓,๒๐๐ บาท สัญญาจ้างมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานได้ร้อยละ ๖๐ เท่านั้น ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือกองช่าง ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้เร่งรัดให้แล้วเสร็จตามสัญญา และแจ้งเรื่องค่าปรับปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ หนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ หนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ หนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการเร่งรัดพร้อมทั้งผู้ควบคุมงานได้ทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างตลอดมา ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ หนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ หนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ และหนังสือลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเห็นควรเลิกสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ มิฉะนั้นจะบอกเลิกสัญญาจ้าง และรีบหลักประกันสัญญาต่อไป ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งขอยืดเวลากำหนดงานแล้วเสร็จออกไปอีก ๔๕ วัน ผู้ควบคุมงาน

ไม่ได้จัดทำ...



ได้จัดทำบัญชีปริมาณงานและรายงานควบคุมงานก่อสร้างซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามสัญญาตามที่ได้อ้างไว้ ปรากฏรายละเอียดตามสำเนาบัญชีปริมาณงานและรายงานควบคุมงานก่อสร้าง ต่อมาคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๐๑๒๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ และหนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๐๑๓๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกัน ไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระแสง ตามลำดับ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาไว้แล้วตามหนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๒๒๑๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำตารางเปรียบเทียบปริมาณงานค่าก่อสร้างในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จของงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ คิดเป็นเงินเพียง ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น โดยในการเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำรายการประกอบแบบก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ และประมาณราคากลาง พร้อมทั้งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในส่วนที่แล้วเสร็จ และภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างจ้างหุ่นส่วนจำกัด นามชัยรุ่งเรืองการโยธา เป็นผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จต่อจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นเงินค่าจ้าง ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท และจ้างหุ่นส่วนจำกัด นามชัยรุ่งเรืองการโยธา ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ พร้อมทั้งได้ส่งมอบงานจ้างและได้รับเงินค่าจ้างไปครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาในงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เนื่องจากยังมีปริมาณงานอีกมากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการตามสัญญา อีกทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างทั้งหมดไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง และประมาณการราคาก่อสร้างตามสัญญาไม่ได้ต่ำกว่าความเป็นจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงทำสัญญาจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ต้องผูกพันตามสัญญา จึงไม่อาจกล่าวอ้างว่าประมาณการราคาก่อสร้างต่ำกว่าความเป็นจริงได้ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และมีได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาแต่อย่างใด และตามสัญญาจ้างข้อ ๑๕ ระบุว่า หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

/เป็นจำนวน...



เป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๘๘๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่งานเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดี เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกด้วย และในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ถูกฟ้องคดี จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือจะใช้สิทธิข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิ ที่จะปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ข้อสัญญาดังกล่าวไม่มีเงื่อนไข เวลา ที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจำต้องอย่างไร โดยปรากฏข้อตกลงตามสัญญาจ้างว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้บอกเลิกสัญญาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน วันละ ๘,๘๘๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยาย ให้จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดียังมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา ได้อีกด้วย ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจนมีค่าปรับเกินร้อยละสิบ ของเงินค่าจ้างโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ตกลงยินยอมเสียค่าปรับก็เป็นข้อกล่าวอ้างที่ฟังไม่ขึ้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังต้องรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือขอผ่อนผัน การดำเนินการก่อสร้างตลอดมาย่อมแสดงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้ต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดี เลิกสัญญาแต่อย่างไร และไม่ได้แสดงเจตนาใดๆ ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่ยินยอมในการใช้สิทธิ เรียกค่าปรับของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา และได้ใช้สิทธิโดยสุจริต ด้วยความเป็นธรรมแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ผิดนัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิด ชำระดอกเบี้ยแต่อย่างใด ด้วยเหตุดังกล่าว เมื่อมีการเลิกสัญญาและมีการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าดำเนินการจนแล้วเสร็จตามสัญญา ข้อ ๑๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการดำเนินงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จเป็นเงิน ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท และต้องชดเชยค่าเสียหายจากการ ก่อสร้างล่าช้าเป็นเงิน ๑,๗๐๔,๙๖๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิหักเงินประกันสัญญาเป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท จึงคงเหลือค่าเสียหายเป็นเงิน ๓,๗๔๕,๙๖๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟ้องแย้ง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๓,๗๔๕,๙๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันผิดนัดคือวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ จนถึงวันฟ้องแย้ง (วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑) เป็นเงิน ๑๖๘,๕๖๘.๑๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๑๔,๕๒๘.๑๕ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี

/ของต้นเงิน...

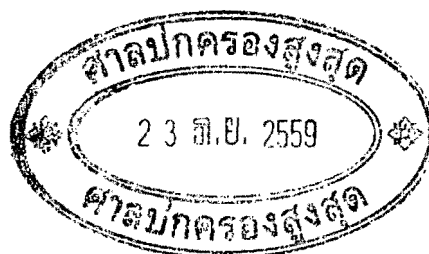


ของต้นเงิน ๓,๗๔๕,๗๖๐ บาท นับแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องพร้อมกับคำให้การและฟ้องแย้งขอให้ศาลปกครองชั้นต้นหมายเรียกนายเกรียงศักดิ์ ระวังศ์ หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้ามาในคดี โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีอาจฟ้องบุคคลดังกล่าวให้ร่วมรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ เนื่องจากนายเกรียงศักดิ์เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้เรียกนายเกรียงศักดิ์ ระวังศ์ เข้ามาในคดีและกำหนดให้เป็นผู้ฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคัดค้านคำให้การและให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตรียมวัสดุก่อสร้างที่จะก่อสร้างต่อไปทั้งหมดไว้แล้ว ณ สถานที่ก่อสร้าง และผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการก่อสร้างต่อมาจนแล้วเสร็จ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างไว้เลยจึงไม่เป็นความจริง และแม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีโดยจะต้องผูกพันตามสัญญาก็ตามแต่ความจริงแล้วผู้ถูกฟ้องคดีได้ประมาณการค่าก่อสร้างต่ำกว่าราคาท้องตลาดและรายการก่อสร้างบางรายการไม่มีในประมาณการค่าก่อสร้าง อันแสดงให้เห็นว่าเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเวลา ในสัญญา ประกอบกับมีการแก้ไขเพิ่มเติมงานจ้างอยู่บ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีออกแบบแปลนไม่ละเอียดเพียงพอและช่างผู้ควบคุมงานก็ได้ควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ส่วนเอกสารรายงานการควบคุมการก่อสร้างนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วน่าจะเชื่อว่าเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นพร้อมกันในครั้งนี้ได้เขียนรายวันตามที่มีการควบคุมงาน ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา และเนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาออกเลิกสัญญาเมื่อเห็นว่าค่าปรับตามสัญญาจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีหาได้ใส่ใจต่อระเบียบดังกล่าวไม่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของการปรับที่เกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอผ่อนผันการดำเนินการก่อสร้างตลอดมาก็โดยมีจุดมุ่งหมายจะทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีเองที่ไม่ได้เสนอข้อตกลงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขตามระเบียบดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีความชอบธรรมที่จะปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง อีกทั้งเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐

/ขอขยาย...



ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีก็แสดงพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงแก้งไม่เข้าใจมติคณะรัฐมนตรีและไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในโอกาสแรก ทั้งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แนะแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ภายหลังที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยไม่สุจริต อันเป็นการขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีโดยชัดเจน สำหรับเงินค่าจ้างในงวดที่สามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างเป็นเงินค่าปรับไปแล้วเป็นเงิน ๑๓๓,๒๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอให้ศาลนำเงินค่าปรับในงวดที่สามดังกล่าวมาหักออกจากค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในงวดสุดท้าย (ถ้าหากมี) หรือคืนเงินค่าปรับทั้งหมดในงวดที่สามพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมและคัดค้านคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่า คำกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นเท็จ เนื่องจากยังเหลืองานก่อสร้างในงวดที่สี่ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จหลายรายการปรากฏตามใบประมาณราคาของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่และมีได้ทั้งอุปกรณ์ใดๆ ไว้ที่สถานที่ก่อสร้างแต่อย่างใด มีเพียงรางหลอดไฟและบานประตูบางส่วน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีเจตนาละทิ้งงานจึงไม่นำวัสดุอุปกรณ์ใดเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างปรากฏตามรูปถ่ายที่แนบประกอบคำให้การ ดังนั้น การที่ผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการจนแล้วเสร็จจึงเป็นวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างรายใหม่ทั้งสิ้น และการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามในสัญญากีย่อมผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้กับผู้ถูกฟ้องคดีจนแล้วเสร็จตามสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาจะยกขึ้นเป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาหาได้ไม่ และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า รายการก่อสร้างบางรายการไม่มีในประมาณการค่าก่อสร้างนั้น ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ทุกรายการมีอยู่ในประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกแบบแปลนโดยละเอียดและช่างควบคุมงานได้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาคารก่อสร้างอยู่หน้าอาคารกองช่าง ห่างกันประมาณ ๑๐ เมตร ดังนั้น ช่างควบคุมงานจึงตรวจสอบและควบคุมงานเป็นประจำทุกวันเพราะต้องเดินเข้าออกบริเวณก่อสร้างเพื่อผ่านไปยังที่ทำงานทุกวัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้บังคับว่าจะต้องบอกเลิกสัญญาเมื่อมีค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง แต่ได้กำหนดว่า หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกิน

/ร้อยละสิบ...



ร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ซึ่งกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาก่อสร้างมาโดยตลอดและไม่ได้มีหนังสือหรือมีการแสดงเจตนาใดๆ ว่า จะไม่ยินยอมเสียค่าปรับในกรณีดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญามาโดยตลอด แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ขอผ่อนปรน จนผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้บอกเลิกสัญญาในที่สุด ซึ่งการดำเนินการขยายระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น มีปัญหาในด้านการปฏิบัติเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากมีการตีความผิดพลาดและหากชำระเงินไปโดยไม่ถูกต้อง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะดำเนินการเรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ทันที การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีตอบข้อหารือมาโดยชัดเจนแล้วนั้น ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งให้ตีความตามข้อเท็จจริงและหากเข้าเงื่อนไขจะสามารถขยายระยะเวลาให้ได้ก็ให้ขยายเวลา เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่อย่างไร โดยได้หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาว่าสามารถขยายระยะเวลาได้หรือไม่ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือชัดเจน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเวลา ๑๘๐ วัน แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานล่าช้า ๓๘๗ วัน ถูกปรับเป็นเงิน ๓,๔๓๖,๕๖๐ บาท เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างได้ ๑๘๐ วัน ก็เป็นเพียงเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีลดค่าปรับ ๑๘๐ วัน เป็นเงิน ๑,๕๕๘,๔๐๐ บาท เท่านั้น หากเป็นเหตุที่ทำให้ได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ฟ้องคดีเอง และเหตุที่ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการและแล้วเสร็จไม่ถึงหนึ่งเดือนเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากสถานที่ทำงานชั่วคราวมีความคับแคบ ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความเดือดร้อนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบาก ประกอบกับผู้ประกอบการรายใหม่มีศักยภาพมากกว่า จึงทำให้งานแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท จึงไม่ได้คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง ส่วนภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้างนั้นเป็นภาพถ่ายภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นภาพถ่ายก่อนบอกเลิกสัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ปริมาณงานในงวดที่สี่ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

/ยังมี...



ยังมีอีกมาก เช่น งานห้องน้ำทุกห้องยังไม่แล้วเสร็จเพราะยังไม่มี การติดตั้งสุขภัณฑ์ ไม่มีการ ติดผ้าเพดาน ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า ไม่มีการติดตั้งแอร์ พื้นหินขัดยังไม่เสร็จ ยังไม่ติดบานประตู งานภายในทุกชนิดยังไม่แล้วเสร็จ ฯลฯ ปรากฏตามใบประมาณการก่อสร้างที่ได้จ้างผู้รับจ้าง รายใหม่ในวงเงิน ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท และการประเมินการก่อสร้างทุกครั้งก็เป็นการประมาณการ ก่อสร้างโดยกองช่าง และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยอมรับใบประมาณการก่อสร้างมาทุกโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างตลาดสดที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานแล้วเสร็จไปแล้ว และงานก่อสร้างอาคาร โรงแรมของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ยกขึ้นมาโต้แย้งแต่ประการใด แต่เหตุที่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยกขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ในครั้งนี้เพื่อไม่ต้องการรับผิดชอบตามสัญญา และการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จนั้นไม่เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากในช่วง ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ในภาวะขาดสภาพคล่องอย่างหนักมีงานก่อสร้างมากมายที่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จ เช่น โครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบล บ้านส้อง งานก่อสร้างโรงแรมเทศบาลนาสาร (ถูกบอกเลิกสัญญาเนื่องจากล่าช้าด้วยเช่นกัน) แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างที่ทำอยู่ทุกโครงการ แต่เนื่องจากไม่ต้องการรับผิดชอบตามสัญญาจึงอ้างเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่สามารถรับฟังได้ ส่วนกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เสนอข้อตกลงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับจึงไม่เป็นไป ตามระเบียบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญามาโดยตลอด จึงมีความชอบธรรม ที่จะปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ดังนั้น เหตุที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยกขึ้น กล่าวอ้างต่างๆ จึงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีเอกสารหลักฐานมาสนับสนุน จึงไม่อาจรับฟังได้ ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยรวมสองประเด็น

ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญาจ้างหรือไม่ และต้องชำระค่าจ้างให้แก่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า คดีนี้เมื่อครบกำหนดเวลาส่งมอบงานจ้างในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำการส่งมอบงานครบถ้วนเพียงจำนวน ๓ งวด แต่ในงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานจ้างได้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ผิดสัญญา ข้อ ๕ ข ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิบอก เลิกสัญญาได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ผ่อนผันการบอกเลิกสัญญาออกไปโดยไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ทันทีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา เพราะผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์ในผลสำเร็จของงานจึงให้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานตามสัญญาต่อไป ดังนั้น สัญญาจ้างยังคงมีอยู่ด้วยตามเจตนาและความสมัครใจ

/ที่จะปฏิบัติ...



ที่จะปฏิบัติตามข้อสัญญาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตามมาตรา ๓๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาหรือสัญญานั้นสิ้นสุดลง ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือตามบัญชีสื่อกฎหมายฉบับกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลกับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ และมีกำหนดการส่งมอบงานงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ และในช่วงเวลาดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีประกาศให้พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายอำเภอเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยหลายครั้ง จึงเป็นกรณีที่สัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการลงนามไว้แล้วในช่วงที่เกิดอุทกภัย และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาจึงยังมีผลผูกพัน และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และยังไม่มีการตรวจรับงานในงวดสุดท้ายก่อนช่วงการเกิดอุทกภัยและผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ แต่เมื่อถึงกำหนดวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาหลายครั้งแล้ว จนล่วงเลยระยะเวลามาจนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญา ข้อ ๕ ข ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และไม่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ แล้ว

/ผลของ...



ผลของการเลิกสัญญายอมทำให้สัญญาระงับไป คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่ง
กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และเนื่องจากมีการแบ่งการทำงานและการชำระเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ ตามผลงาน
ที่ปฏิบัติงานได้ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานในงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) ใกล้จะแล้วเสร็จตามสัญญา
โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำตารางเปรียบเทียบปริมาณงานค่าก่อสร้างในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จของงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
คิดเป็นเงินเพียง ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานตามสัญญาจ้างในงวดที่สี่
(งวดสุดท้าย) เสร็จสิ้นแล้วบางส่วน ซึ่งการงานที่ได้ทำไปแล้วเป็นสิ่งก่อสร้างจึงไม่สามารถ
กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในการงานที่ได้ทำแล้วเสร็จนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี
จึงต้องชดเชยคืนด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งงานที่ได้ทำแล้วเสร็จนั้น ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระตามค่าแห่งงานที่ได้ทำแล้วเสร็จ
เป็นเงินจำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับและเรียกค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑
หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญาเนื่องจากทำงานจ้างไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้วันละ ๘,๘๘๐ บาท
นับถัดจากวันกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงาน
แล้วเสร็จจริง หรือจนถึงบอกเลิกสัญญาได้ ตามสัญญาข้อ ๑๖ สำหรับคดีนี้ตามสัญญาจ้าง
มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๐ จนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาจ้างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นจำนวน
๒๐๗ วัน วันละ ๘,๘๘๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับ ๑,๘๓๘,๑๖๐ บาท แต่เนื่องจากตามสัญญาจ้าง
กำหนดวงเงินค่าจ้างไว้เป็นเงิน ๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานจ้างไม่แล้วเสร็จ
ตามสัญญาจนล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จมานานจนคิดคำนวณเงินค่าปรับได้เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินค่าจ้างแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำข้อตกลงยินยอม
และยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น แต่กลับปล่อยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
ทำงานต่อมา และได้บอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นการปฏิบัติ

/ไม่สอดคล้อง...



ไม่สอดคล้องกับข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๘๘๘,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากส่งมอบงานในงวดที่สามล่าช้าไปแล้วจำนวน ๑๕ วัน เป็นเงิน ๑๓๓,๒๐๐ บาท และได้ใช้สิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๗,๒๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้อีกเพียง ๓๑๐,๘๐๐ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างจ้างเหมาส่วนจำกัดนามชัยรุ่งเรืองการโยธา เป็นผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานต่อจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จนแล้วเสร็จตามสัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นเงินค่าจ้าง ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท และผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และได้รับเงินค่าจ้างไปครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำงานจ้างต่อจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเงิน ๒,๗๙๕,๘๐๐ บาท ตามสัญญา ข้อ ๑๖ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับและเรียกค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รวมเป็นเงิน ๒,๗๙๕,๘๐๐ บาท โดยตามสัญญา ข้อ ๑๗ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักค่าปรับและค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นตามสัญญาเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายได้ การพิจารณาส่วนได้เสียของคู่กรณีตามสัญญาทางปกครอง กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลในส่วนที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วในงวดสุดท้ายซึ่งได้พิจารณาจากเนื้องานที่ก่อสร้างเสร็จจริงคิดเป็นเงินเพียง ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เปรียบเทียบกับค่าก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๗๖๖,๘๕๕ บาท แล้วเห็นว่า การคำนวณค่างานก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีมีความน่าเชื่อถือกว่า จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ และหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามสัญญาต่อจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จนแล้วเสร็จ โดยชำระค่าจ้างเป็นเงิน ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท และเมื่อพิจารณาจากเงินค่าจ้างตามสัญญาเดิม เลขที่ ๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานแล้วเสร็จบางส่วนเป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท จึงเหลือเงินจากสัญญาจ้างเดิม เป็นเงิน

/๗๕๒,๐๐๐ บาท...



๗๕๒,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายจริงเป็นเงินเพียง ๑,๗๓๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าเสียหายจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อรวมกับค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีก ๓๑๐,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๔๓,๘๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักจากเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๗๕๖,๒๐๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยปรากฏตามใบเสร็จของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (บ้านนาเดิม) ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระเงินดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๗๕๖,๒๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สำหรับดอกเบี้ยในกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เมื่อพิจารณาแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยการหักกลบลบหนี้กับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงไม่มีดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๗๕๖,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าเสียหายและค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการในการแจ้งยืนยันเรื่องค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้วปรากฏหลักฐานตามหนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๒๒๑๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญา หนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๑๐๕ วัน ค่าปรับวันละ ๘,๘๘๐ บาท เป็นเงิน ๙๓๒,๔๐๐ บาท หนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๑๑๙๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๖

/มิถุนายน ๒๕๕๐...



มิถุนายน ๒๕๕๐ รวมเวลา ๑๖๙ วัน เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๗๒๐ บาท หนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๑๖๗๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ รวมเวลา ๒๓๑ วัน เป็นเงิน ๒,๐๕๑,๒๘๐ บาท หนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๒๐๒๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ รวมเวลา ๒๗๓ วัน เป็นเงิน ๒,๔๒๔,๒๔๐ บาท หนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๐๖๙ (ที่ถูกคือ สฎ ๕๒๑๐๒/๐๐๖๖) ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ หากไม่เสร็จจะเลิกสัญญา หนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๐๑๒๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งยกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และหนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๑๖๔๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชำระค่าเสียหายจำนวน ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท และค่าปรับจำนวน ๑,๗๐๔,๙๖๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ยอมรับว่าทำงานล่าช้าจริงเพราะขาดสภาพคล่อง ปรากฏหลักฐานตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะเร่งทำการก่อสร้างพร้อมแนบตารางเวลาทำงานก่อสร้าง และหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ขอยกเวลา กำหนดงานแล้วเสร็จเนื่องจากประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างหนักโดยขอยกเวลา ออกไปอีก ๔๕ วัน กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักทวงหรือโต้แย้งในเรื่องของค่าปรับแต่อย่างใด ขอให้ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและพิพากษาตามคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๓,๗๔๕,๙๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันผิดนัดคือวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ จนถึงวันฟ้องแย้ง (วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑) เป็นเงิน ๑๖๘,๕๖๘.๑๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๑๔,๕๒๘.๑๕ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓,๗๔๕,๙๖๐ บาท นับแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ มีความหมายว่า ผู้ถูกฟ้องคดี จะปรับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างได้ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเท่านั้น แต่ตามข้อเท็จจริง

/ปรากฏว่า...



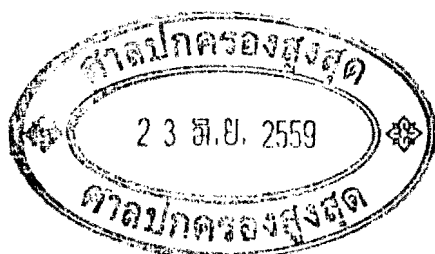
ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เคยตกลงยินยอมที่จะเสียค่าปรับในอัตราเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด สำหรับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๑๐ ฉบับ ที่ยกขึ้นอ้างในอุทธรณ์นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า เป็นหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับและเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเพียงการแสดงเจตนาหรือข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีเพียงฝ่ายเดียว และถึงแม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ได้โต้แย้งคัดค้านหรือทักท้วงก็ตาม ก็มีได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะตกลงยินยอมตามการแสดงเจตนาหรือข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวแต่อย่างใด การแสดงเจตนาหรือข้อตกลงของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่เกิดผลสมบูรณ์เป็นนิติกรรมสัญญาที่จะบังคับแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ ทั้งยังขัดต่อหลักการทำนิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยขัดแจ้งอีกด้วย ส่วนหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่มีข้อความที่จะยืนยันหรือตกลงยินยอมที่จะเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่ประการใด สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาโดยอ้างว่าขาดสภาพคล่องหรือยอมรับว่าทำงานล่าช้า ก็มีได้แปลว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีข้ออ้างตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ และไม่สอดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่หน่วยราชการถือเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมา

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล เป็นอาคารตึก ๓ ชั้น ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ๐๑๕/๒๕๔๗ ตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยสัญญาดังกล่าว ข้อ ๔ ข กำหนดเงินค่าจ้างจำนวน ๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท และกำหนดการจ่ายเงินออกเป็นงวดๆ จำนวน ๔ งวด โดยงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สาม เป็นเงินงวดละ ๑,๗๗๖,๐๐๐ บาท และงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท ข้อ ๕ ข กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ถ้าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จ

/ตามกำหนด...



ตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดเวลา หรือผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ลุล่วงไปได้ด้วย ข้อ ๑๕ กำหนดให้กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีวันละ ๘,๘๘๐ บาท นับถัดจากวันกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย และในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือจะใช้สิทธิข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ข้อ ๑๖ กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่า จะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร ในกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ และข้อ ๑๗ กำหนดให้ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่เท่าใด ผู้ถูกฟ้องคดีจะคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด และเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของ

/ธนาคาร...



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ ๓๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท มามอบให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมาในการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานจ้างในงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สามแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วโดยหักค่าจ้างในงวดที่สามเนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานล่าช้าเป็นเวลา ๑๕ วัน เป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๓๓,๒๐๐ บาท และเมื่อใกล้ครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังทำงานจ้างในงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) ไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา และแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญา แต่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้เกิดอุทกภัยหลายครั้งในพื้นที่หลายอำเภอของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินเนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย ต่อมาเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาอีกหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยัง ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาขยายอายุสัญญา สำหรับงานก่อสร้างที่ได้มีการลงนามในสัญญาและยังมีผลผูกพันอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ยัง อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ได้มีการตรวจรับงานในงวดสุดท้ายในช่วงที่เกิดอุทกภัย โดยให้ขยายอายุสัญญาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน เฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ ต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอขยายอายุสัญญาออกไปเป็นเวลา ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ แจ้งทุกส่วนราชการเพื่อชักชวนความเข้าใจกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างและรีบหลักประกันไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระแสง โดยในการบอกเลิกสัญญา

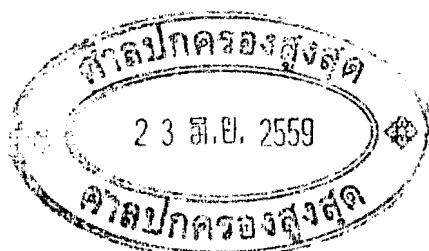
/ดังกล่าว...



ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำตารางเปรียบเทียบปริมาณงานค่าก่อสร้างในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จของงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ คิดเป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับกรณีการขอขยายอายุสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งว่า อยู่ในระหว่างขอหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ขยายระยะเวลา ตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ส่วนการดำเนินการก่อสร้างที่ยัง ไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด นามชัยรุ่งเรืองการโยธา เข้าทำงาน ก่อสร้างต่อจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นเงินค่าจ้าง ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด นามชัยรุ่งเรืองการโยธา ได้ดำเนินการ ก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ พร้อมทั้งได้ส่งมอบงานจ้าง และได้รับเงินค่าจ้างไปครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา และใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่สุจริต จึงฟ้องคดีต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบี้ย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างงานในงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) ยังไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาจึงต้องเสียค่าปรับจากการทำงานล่าช้าและค่าเสียหายในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ้าง ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงฟ้องแย้ง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบร่วมกันชำระเงินค่าปรับและค่าเสียหายพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๗๕๖,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดและให้คืนค่าธรรมเนียมศาล ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยจึง อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย รวมสองประเด็น ดังนี้

/ประเด็นที่หนึ่ง...



ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ผูกฟองคดีจะต้องจ่ายค่าจ้างงานในงวดที่สี่ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ให้แก่ผู้ฟองคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด

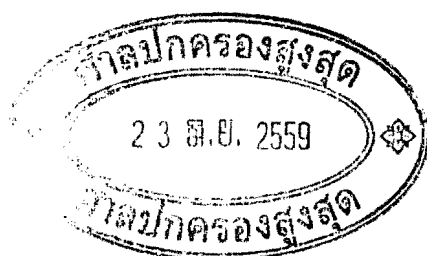
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ระหว่างผู้ผูกฟองคดี ผู้ว่าจ้าง กับผู้ฟองคดีที่ ๑ ผู้รับจ้าง ข้อ ๔ ข กำหนดค่าจ้างเป็นเงิน ๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๔ งวด โดยงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สาม เป็นเงินงวดละ ๑,๗๗๖,๐๐๐ บาท และงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท ข้อ ๕ ข กำหนดให้ผู้ฟองคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ถ้าผู้ฟองคดีที่ ๑ มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ฟองคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดเวลา หรือผู้ฟองคดีที่ ๑ ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ผูกฟองคดี ผู้ผูกฟองคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ฟองคดีที่ ๑ ให้ลุล่วงไปได้ด้วย คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟองคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ แล้วเสร็จในงานงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สาม โดยงานงวดที่สามผู้ฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานล่าช้าเป็นเวลา ๑๕ วัน ผู้ผูกฟองคดีจึงปรับผู้ฟองคดีที่ ๑ เป็นเงินวันละ ๘,๘๘๐ บาท รวมเป็นค่าปรับจำนวน ๑๓๓,๒๐๐ บาท ซึ่งผู้ผูกฟองคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงานทั้งสามงวดให้แก่ผู้ฟองคดีที่ ๑ แล้ว ต่อมาเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟองคดีที่ ๑ ยังก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลไม่แล้วเสร็จโดยเหลืองานในงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) ดังนั้น ผู้ฟองคดีที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่สี่ในเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ได้เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเหตุอุทกภัยดังกล่าวได้เกิดขึ้นจำนวนหลายครั้งจนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย และภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐพิจารณาขยายอายุสัญญาสำหรับงานก่อสร้างที่ได้มีการลงนามในสัญญา

/และยังมี...



และยังมีผลผูกพันอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ได้มีการตรวจรับงาน
 ในงวดสุดท้ายในช่วงที่เกิดเหตุทกภัย โดยให้ขยายอายุสัญญาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน
 เฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้
 ให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี
 ขอให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งแม้
 ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบในขณะนั้น แต่ภายหลังจากที่
 ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอหารือไปยัง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณาว่าสามารถขยายเวลาได้หรือไม่ และเมื่อ
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
 เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ดังนั้น จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้างตาม
 มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวออกไปอีก ๑๘๐ วัน โดยจะครบกำหนดระยะเวลาก่อสร้างในวันที่ ๒๒
 มิถุนายน ๒๕๕๐ แต่เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
 ตามสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
 หลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา การที่
 ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ สฎ ๕๒๑๐๒/๐๑๒๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งบอกเลิกสัญญากับ
 ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ จึงชอบด้วยข้อ ๕ ข ของสัญญาแล้ว ซึ่งจาก
 ผลของการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวย่อมทำให้สัญญาจะรับสิ้นไปและคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้
 อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนงานอื่นใดกระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การที่
 จะชดเชยคืนท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่ง
 ประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่างานงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) มีค่าจ้างเป็นเงิน
 ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานงวดที่สี่แล้วเสร็จบางส่วนโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑
 ได้ส่งมอบงานจ้างพร้อมกับขอเบิกค่าจ้างในงวดที่สี่ตามจำนวนดังกล่าว แต่ปรากฏตามตาราง
 เปรียบเทียบปริมาณงานค่าก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การต่อศาลในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนของงานงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินเพียง
 ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยแล้วเห็นว่าการคำนวณค่างานของผู้ถูกฟ้องคดี
 มีความน่าเชื่อถือและเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑

/เป็นเงิน...

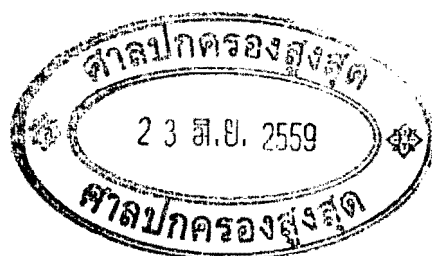


เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังเป็นยุติว่างานในงวดที่สี่ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำแล้วเสร็จบางส่วนมีค่างานเป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายค่างานในงวดที่สี่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชำระค่าปรับจากกรณีที่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินวันละ ๘,๘๘๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือจะใช้สิทธิข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ข้อ ๑๖ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่า จะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการใช้งานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร ในกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ และข้อ ๑๗ กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน

/คำจ้าง...



ค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติงานตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหาย แล้วยังเหลืออยู่เท่าใด ผู้ถูกฟ้องคดีจะคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งหมด เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราวันละ ๘,๘๘๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนด แล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๕ ของสัญญา และต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามข้อ ๑๖ ของสัญญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้างตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อีกจำนวน ๑๘๐ วัน ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๒๐๘ วัน ค่าปรับวันละ ๘,๘๘๐ บาท คิดเงินค่าปรับจำนวน ๑,๘๔๗,๐๔๐ บาท แต่อย่างไรก็ดี โดยที่ข้อ ๑๓๑ ของระเบียบ บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับ ตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือ ค่าจ้างให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการ บอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาลมีวงเงินค่าจ้างจำนวน ๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท โดยเมื่อครบกำหนดเวลาตาม สัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา และจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะ พิจารณาบอกเลิกสัญญาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญาที่จะต้องแบกรับภาระค่าปรับ เกินกว่าที่ควรซึ่งจะมีผลต่อการประกอบกิจการต่อไปในอนาคต แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับปล่อย ให้จำนวนค่าปรับสูงเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ มีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น กรณีค่าปรับจำนวน

/๑,๘๔๗,๐๔๐ บาท...



๑,๘๔๗,๐๔๐ บาท จึงถือเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ซึ่งศาลมีอำนาจลดเบี้ยปรับได้ตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคำนึงถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว เห็นควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เหลือเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๘๘๘,๐๐๐ บาท แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จากการทำงานล่าช้าในงวดที่สามแล้วเป็นเงิน ๑๓๓,๒๐๐ บาท ดังนั้น จึงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๗๕๔,๘๐๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งยืนยันเรื่องค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้วและผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือยอมรับว่าทำงานล่าช้าจริงเพราะขาดสภาพคล่อง รวมถึงมีหนังสือขอขยายเวลาทำงานออกไป จึงถือว่าได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น จึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับค่าเสียหายจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน ส่วนที่เหลือจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด นามชัยรุ่งเรืองการโยธา เข้าทำงานก่อสร้างส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด นามชัยรุ่งเรืองการโยธาได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามชัยรุ่งเรืองการโยธาตั้งกล่าวแล้ว ดังนั้น เมื่อสัญญาจ้างเดิมระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ กำหนดเงินค่าจ้างงวดที่สี่ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓,๕๕๒,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้ค่างานบางส่วนจำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท จึงเหลือวงเงินค่าจ้างในงวดงานดังกล่าวอีกจำนวน ๗๕๒,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามชัยรุ่งเรืองการโยธาเป็นเงิน ๒,๔๘๕,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาจำนวน ๑,๗๓๓,๐๐๐ บาท เมื่อรวมจำนวนค่าปรับและค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่แล้วเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๔๘๗,๘๐๐ บาท แต่อย่างไรก็ดีโดยที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้ค่างานบางส่วนจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท

/เมื่อนำมา...



เมื่อนำมาหักลบกับจำนวนค่าปรับและค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียังต้องชำระเงินค่างานให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีกจำนวน ๗๕๖,๒๐๐ บาท

สำหรับในกรณีดอกเบี้ยนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าคู่ความฝ่ายใดได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในกรณีดังกล่าว กรณีจึงเป็นที่สุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๗๕๖,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิษณุ วรรณุญ

ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีวินัยการคลัง

และการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสมชาย เอ็มไอช

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชัย วัฒนการุณ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางเสริมตรุณี ดันติเวสส

